

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 810/2537 นาย วา ส มหาคีตะ
นาง หร่ำ มหาคีตะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1474

โจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์นำเงินที่ทำมาหาได้ในระหว่างสมรสซื้อที่ดินพิพาทมาจากการขายทอดตลาดของศาล และใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแต่เพียงผู้เดียว แต่จำเลยที่ 1 เกรงว่าจะมีปัญหาในการแบ่งที่ดินพิพาทเนื่องจากโจทก์มีบุตรที่เกิดจากภริยาคนก่อนจึงขอลงชื่อในโฉนดโจทก์ยินยอมจึงได้ทำนิติกรรมโอนขายที่ดินพิพาทแก่จำเลยที่ 1 ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ทำมาหาได้ร่วมกันมาจึงเป็นสินสมรส

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นสามีจำเลยที่ 1 โจทก์ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดของศาล จำเลยที่ 1 เกรงว่าหากโจทก์ตาย นายเฉลิม มหาคีตะบุตรโจทก์ซึ่งเกิดจากภริยาคนก่อนจะได้ส่วนแบ่งในที่ดินมากกว่าตนจึงขอลงชื่อในโฉนด โจทก์ไม่ขัดข้องและในวันที่ 25 พฤษภาคม 2478 โจทก์ได้ทำนิติกรรมขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 ต่อมา โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้นำที่ดินไปจำนองไว้แก่นายเชย เครือเกตุ โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกันใช้หนี้จำนองจนหมด ต่อมาจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรของโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้กู้เงินของสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำเลยที่ 1 จดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันโดยโจทก์ให้ความยินยอม นายสุทธิกับภริยาได้ช่วยกันทำนา

ปลดหนี้จํานอง โจทก์จึงให้จําเลยที่ 1 ยกที่ดินให้นายสุทธิตกับจําเลยที่ 2 คนละครึ่ง แต่จําเลยที่ 1 และที่ 2 ได้สมคบกันโดยสุจริตโอนขายที่ดิน โดยจําเลยที่ 1 จดทะเบียนขายที่ดินให้แก่จําเลยที่ 2 เพียงคนเดียว โดยไม่มีการชำระราคาและไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์นิติกรรมซื้อขายจึงเป็นโมฆะ หลังจากนั้นจําเลยที่ 2 ได้นำที่ดินไปจดทะเบียนจํานองไว้แก่สหกรณ์เจ้าหนี้เดิม ขอให้พิพากษาว่าสัญญาซื้อขายที่ดินเป็นโมฆะ และให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินแปลงดังกล่าว หากจําเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จําเลยทั้งสองให้การทำงานเดียวกันว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมจําเลยที่ 1 ได้ซื้อที่ดินจากโจทก์จริง มีการจดทะเบียนตามกฎหมายถูกต้องจึงไม่ใช่เป็นสินสมรส เพราะโจทก์ได้ขายส่วนของตนให้แก่จําเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์ในส่วนที่จะให้ใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมขาดอายุความ เพราะได้มีการซื้อขายตั้งแต่ปี 2478 และจําเลยที่ 2 ได้ซื้อที่ดินจากจําเลยที่ 1 โดยสุจริต โดยเสียค่าตอบแทน จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ขอให้ยกฟ้อง

จําเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินที่จําเลยที่ 1 โอนขายให้จําเลยที่ 2 ให้จําเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนใส่ชื่อจําเลยที่ 1 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จําเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์และจําเลยที่ 1 เป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ระหว่างสมรสโจทก์ประมูลซื้อที่ดินแปลงพิพาทจากการขายทอดตลาดของศาล และ

จดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในวันเดียวกันนั้นโจทก์ได้จดทะเบียนโอน
ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาท
แก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรของโจทก์และจำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
โจทก์ จำเลยทั้งสองถือว่า ที่ดินพิพาทเป็นสินส่วนตัวของจำเลยที่ 1 ไม่ใช่สินสมรส
นั้น โจทก์นำสืบว่าโจทก์ได้นำเงินที่ทำมาหาได้ในระหว่างสมรสซื้อที่ดินพิพาทมาจาก
การขายทอดตลาดของศาล และโจทก์ได้ใส่ชื่อในโฉนดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
พิพาทแล้ว แต่จำเลยที่ 1 เกรงว่าจะเกิดปัญหาในการแบ่งที่ดินพิพาทเนื่องจากโจทก์
มีบุตรที่เกิดจากภริยาก่อนจึงขอลงชื่อในโฉนดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท ซึ่ง
โจทก์ก็ยอมจึงได้สมยอมกันทำนิติกรรมเป็นว่าโจทก์โอนขายที่ดินพิพาทแก่จำเลยที่
1 ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ทำมาหาได้
ร่วมกันมา จึงเป็นสินสมรส

พิพากษายืน

(ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ